Satzung des Vereins **„Aixpats e.V. - Südasiatische Gemeinschaft in Aachen"**

§1 Name, Sitz und Geschäftsjahr

1. Der Verein führt den Namen „Aixpats e.V. - Südasiatische Gemeinschaft in Aachen".
2. Der Sitz des Vereins ist 52134 Herzogenrath.
3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§2 Zweck des Vereins

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.
2. Zweck des Vereins ist insbesondere:
    a. Förderung der Integration der südasiatischen Gemeinschaft in Aachen und Umgebung,
    b. Durchführung kultureller, sozialer und gemeinschaftsfördernder Veranstaltungen,
    c. Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Familien bei Integrations- und Bildungsfragen.
    d. Förderung der Religion, insbesondere durch Unterstützung bei der Durchführung von Bestattungen nach islamischen Vorschriften sowie Pflege des Totengedenkens.
3. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke.
4. Vereinsmittel dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.
5. Der Verein ist politisch neutral und verfolgt keine parteipolitischen Ziele.

§3 Mitgliedschaft

1. Der Verein unterscheidet zwischen aktiven, passiven und fördernden Mitgliedern.
2. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand.
3. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.
4. Rechte und Pflichten der Mitglieder werden in einer Vereinsordnung geregelt.

5. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird vom Vorstand festgelegt und der Mitgliederversammlung zur Kenntnis gebracht.

§4 Organe des Vereins

1. Die Organe des Vereins sind:
   a. Mitgliederversammlung
   b. Vorstand

§5 Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus:
   a. Vorsitzende/r
   b. Stellvertretende/r Vorsitzende/r
   c. Kassenwart/in
   d. Stellvertretende/r Kassenwart/-in
   e. Schriftführer/-in
   f. Veranstaltungskoordinator/-in
   g. Jugendbeauftragte/r (1)
   h. Jugendbeauftragte/r (2)
2. Der Vorstand kann durch mehrere Beisitzer ergänzt werden. Diese gehören dem erweiterten Vorstand an und haben eine beratende Stimme. Sie werden vom Vorstand vorgeschlagen und von der Mitgliederversammlung bestätigt.
3. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich im Sinne des §26 BGB durch den Vorsitzenden, den stellvertretenden Vorsitzenden, den Kassenwart und den stellvertretenden Kassenwart vertreten. Jeweils zwei von ihnen vertreten den Verein gemeinsam.
4. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung der aktiven Mitglieder für die Dauer von zwei Jahren gewählt.
5. Eine unmittelbare Wiederwahl als Vorsitzende/r oder stellvertretende/r Vorsitzende/r ist nicht zulässig. Eine erneute Kandidatur für dasselbe Amt ist erst nach einer vollständigen

Wahlperiode Pause möglich. Für alle anderen Vorstandspositionen ist eine unmittelbare Wiederwahl zulässig.

6. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes haben die übrigen Vorstandsmitglieder das Recht, bis zur Mitgliederversammlung eine Ersatzperson zu bestellen.

7. Der Vorsitzende, bei Verhinderung der stellvertretende Vorsitzende, lädt zu Vorstandssitzungen in Textform (E-Mail, WhatsApp oder Brief) ein.

8. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der gewählten Vorstandsmitglieder anwesend ist.

9. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

10. Der Vorstand kann Beschlüsse auch im Umlaufverfahren in Textform fassen

11. Beschlüsse des Vorstands werden in einem Protokoll festgehalten.

12. Die Tätigkeiten im Vorstand sind ehrenamtlich und unentgeltlich. Die Mitglieder des Vorstands haben jedoch Anspruch auf Ersatz ihrer für den Verein nachweisbar geleisteten Auslagen.

13. Der Vorstand berichtet der Mitgliederversammlung über die Verwendung der Mittel und über seine Tätigkeiten. Hierzu sind ein Geschäftsbericht sowie eine Jahresrechnung vorzulegen.

14. Bei einem Wechsel der Vorstandsmitglieder hat eine ordnungsgemäße Übergabe stattzufinden. Der ausscheidende Vorstand übergibt alle vereinsbezogenen Dokumente und erklärt dem neuen Vorstand die übertragenen Rechte und Pflichten.

§6 Mitgliederversammlung

1. Oberstes Organ des Vereins ist die jährlich stattfindende Mitgliederversammlung.

2. Zur Mitgliederversammlung werden alle Mitglieder vom Vorstand mindestens zwei Wochen vorher in Textform (E-Mail, WhatsApp oder Brief) unter Angabe der Tagesordnung eingeladen.

3. Stimmberechtigt sind ausschließlich aktive Mitglieder.

4. Anträge zur Tagesordnung sind spätestens vor der Mitgliederversammlung schriftlich beim Vorstand einzureichen.

5. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es der Vorstand beschließt oder mindestens 30% der Mitglieder schriftlich beantragen.

6. Die Mitgliederversammlung wird von dem Vorsitzenden geleitet, im Verhinderungsfall von der Vertretung. Sollte auch diese verhindert sein, wählt die Mitgliederversammlung eine Sitzungsleitung aus ihrer Mitte.

7. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. Sie beschließt über Anträge mit einfacher Mehrheit der Anwesenden, soweit sie nicht Satzungsänderungen oder die Auflösung des Vereins betreffen.

8. Gewählt wird in offener Abstimmung. Wird von einem Mitglied die geheime Wahl verlangt, muss die Abstimmung geheim erfolgen.

9. Jedes aktive Mitglied hat eine Stimme, die nur vom Mitglied selbst abgegeben werden kann (Online oder Persönlich).

10. Der Mitgliederversammlung obliegen: insbesondere:

    a. die Entgegennahme der Berichte des Vorstandes und der Kassenprüfer

    b. die Entlastung des Vorstandes

    c. die Wahl des neuen Vorstandes

    d. die Bestätigung der vom Vorstand vorgeschlagenen Beisitzer

    e. die Wahl von 2 Kassenprüfern

    f. die Bekanntgabe der vom Vorstand festgelegten Mitgliedsbeitragshöhe

    g. die Entscheidung über eingereichte Anträge

    h. die Änderung der Satzung (Ausnahme §10 Abs. 3)

    i. die Auflösung des Vereins

11. Beschlüsse über Satzungsänderungen und über die Auflösung des Vereins bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder. Über Auflösung des Vereins ist die Mitgliederversammlung nur beschlussfähig, wenn wenigstens die Hälfte der eingeschriebenen aktiven Mitglieder anwesend ist. Ist die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, muss der Vorstand innerhalb eines Monats eine weitere Mitgliederversammlung einberufen. Diese Mitgliederversammlung kann dann die

Auflösung des Vereins ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen beschließen.

12. Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Protokollführer und vom Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist.

13. Die Mitgliederversammlung kann als Präsenzveranstaltung, als Online-Versammlung oder in hybrider Form abgehalten werden. Die gewählte Form ist in der Einladung anzugeben. Online-Teilnahme ist mittels geeigneter digitaler Kommunikationsmittel möglich; Stimmrecht und Beschlussfähigkeit bleiben hiervon unberührt.

§7 Bestattungsunterstützung und Aufgaben

1. Der Verein verwirklicht seinen gemeinnützigen Zweck unter anderem durch die Organisation und Durchführung von Bestattungen nach islamischen Vorschriften sowie durch die Förderung der Erinnerungskultur und des kulturellen Austauschs.

2. Zu den Aufgaben des Vereins gehören insbesondere:

    a. Errichtung und Verwaltung eines Solidaritätsfonds zur Unterstützung bei der Durchführung islamischer Bestattungen und Rückführungen Verstorbener in ihr Herkunftsland,

    b. Organisation und Durchführung kultureller und sozialer Veranstaltungen zur Förderung von Integration und interkulturellem Austausch,

    c. Beratung, Vorträge, Seminare und sonstige Informationsveranstaltungen zur Vermittlung kultureller Traditionen,

    d. Dokumentation und Archivierung von Vereinsaktivitäten und Erinnerungen.

3. **Ausführung**

    a. Der Verein führt diese Aufgaben insbesondere durch organisatorische Maßnahmen und Beauftragung von Dienstleistern, wobei die Mittel ausschließlich im Rahmen der satzungsgemäßen Zwecke und nach Entscheidung des Vorstands verwendet werden.

4. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Leistungen des Vereins.

§8 Finanzverwaltung

1. Einnahmen und Ausgaben sind ordnungsgemäß zu dokumentieren.

2. Vereinsmittel dürfen ausschließlich für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden.

§9 Auflösung des Vereins

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer besonders zu diesem Zweck einberufenen außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen werden.

    a. Für den Beschluss gilt die Mehrheit von Zwei-Drittel der anwesenden Mitglieder.

2. Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vereinsvermögen an

   Islamisches Zentrum Aachen (Bilal-Moschee) e.V.,

   Prof.-Pirlet-Str. 20, 52074 Aachen, sofern diese Körperschaft als steuerbegünstigt anerkannt ist. Diese hat das Vermögen unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung zu verwenden.

3. Die Mitgliederversammlung bestimmt die ordnungsgemäße Durchführung der Auflösung und die Übergabe des Vermögens an den Begünstigten. Es erfolgen keine Ausschüttungen an Mitglieder.

§10 Satzungsänderung

1. Eine Satzungsänderung kann nur beschlossen werden, wenn sie bei der einberufenen Mitgliederversammlung als Tagespunkt gesondert aufgeführt ist.

2. Eine Satzungsänderung bedarf einer 2/3 Mehrheit der anwesenden aktiven Mitglieder.

3. Änderungen oder Ergänzungen der Satzung, die die zuständige Registerbehörde oder das Finanzamt vorschreiben, werden vom Vorstand umgesetzt und bedürfen keiner Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung. Sie sind den Mitgliedern spätestens mit der Einladung zur nächsten Mitgliederversammlung mitzuteilen.

§11 Datenschutz

1. Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein verarbeitet.

2. Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat jedes Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte:

    a. das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO,

    b. das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO,

c. das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO,

d. das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO,

e. das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO,

f. das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO und

g. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DS-GVO.

3. Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen zur Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus.

4. Zur Wahrnehmung der Aufgaben und Pflichten nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung und dem Bundesdatenschutzgesetz bestellt der geschäftsführende Vorstand einen Datenschutzbeauftragten.